



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELAÇÕES PÚBLICAS,

TRABALHO, EMPREGO E RENDA

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ofício nº 000129/OGMDC/SMCRPTER/2026

Duque de Caxias, 14 de abril de 2026.

Ao Ilmo. Sr.

Douglas Rhanieri Machado dos Santos
Secretário Municipal de Articulação Institucional

Solange Bazilio
Assessoria do Prefeito

CÓPIA

C/C Luciana Ribeiro Gomes Bertella

Secretária Municipal de Governo

Luciana
357731
17/04/2026
2

Assunto: Encaminhamento de E-mail

Sr. Secretário,

Venho, por meio deste, encaminhar à V.S^a., o e-mail recebido por esta Ouvidoria Geral do Município, no dia 14 de abril de 2026, conforme anexo.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Edrisio Avelino da Costa
Ouvidor Geral
Mat. 37.011-8

Edrisio Avelino da Costa
Ouvidor Geral do Município
Matrícula 37.011-8

Michael Cezar Soares França
Secretário Municipal de

Comunicação Social, Relações Públicas,
Trabalho, Emprego e Renda
Matrícula 47.739-7

RE: COMPLEMENTO DE RECURSO REF Pregão Eletrônico nº 90003/2026

De licitacao <licitacao@smartlabb.com.br>

Data Ter, 2026-04-14 13:39

Para ouvidoria@duquedecaxias.rj.gov.br <ouvidoria@duquedecaxias.rj.gov.br>;
equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br <equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br>

 1 anexo (448 KB)

SOLICITACAO DE INFORMACOES.pdf;

Boa tarde Equipe de Comissão

Segue anexo pedido de respostas e esclarecimentos

OBS.: FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO DESTA EMAIL

Almeida Sarmento & Cia Ltda

De: ouvidoria@duquedecaxias.rj.gov.br

Enviada: 2026/04/13 13:43:39

Para: licitacao@smartlabb.com.br

Assunto: RE: COMPLEMENTO DE RECURSO REF Pregão Eletrônico nº 90003/2026

Prezados, boa tarde!

Informamos que o ofício foi devidamente encaminhado ao órgão responsável.

A Ouvidoria Geral agradece o seu contato

Atenciosamente,

Rildo Luiz

Analista de Ouvidoria - Matrícula 48.412-1

Ouvidoria Geral de Duque de Caxias

Secretaria Municipal de Comunicação, Relações Públicas, Trabalho, Emprego e Renda

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**ILUSTRÍSSIMA SENHORA AGENTE DE CONTRATAÇÃO / PREGOEIRA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS – RJ**

Ref.: Processo Licitatório nº 014/004816/2025

Pregão Eletrônico nº 90003/2026

Objeto: Registro de Preços para Contratação de Serviços Móveis Especializados em Oftalmologia, incluindo Consultas, Exames, Cirurgias e Fornecimento de Lentes Corretivas e Armações

ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA, licitante devidamente habilitada e participante do Pregão Eletrônico 90003/2026, vem, por meio do presente expediente, solicitar formalmente informações acerca da apuração das irregularidades apontadas no Recurso Administrativo principal e no respectivo Aditamento ao Recurso Administrativo, encaminhado por e-mail tempestivamente para o endereço eletrônico oficial desta Equipe Pregão, ainda dentro do prazo recursal de 3 (três) dias úteis previsto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no item 11.2 do Instrumento Convocatório.

As irregularidades apontadas nos referidos expedientes em face da empresa IOFT – Instituto Oftplus de Oftalmologia Avançada, CNPJ nº 57.394.9160001-90, ora declarada vencedora provisória, são de natureza objetiva, documental e insanável, a saber:

- Descumprimento do item III, alínea 'f' do Edital: patrimônio líquido declarado de apenas 5% do valor estimado (R\$ 83.852.802,80), quando o Instrumento Convocatório exige o mínimo de 10% (R\$ 8.385.280,28);
- Ausência da Certidão da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, exigida expressamente pelo item III, alínea 'a' do Edital como condição de eficácia da certidão de falências.
- Ausência de CNAE compatível com comércio varejista de ótica e/ou laboratório óptico;
- Ausência de Alvará da Vigilância Sanitária para o ramo óptico;

Tendo em vista que os vícios elencados são insupríveis por diligência e configuram causa objetiva de inabilitação nos termos dos arts. 62 e 67 da Lei nº 14.133/2021, esta Recorrente invoca o **Princípio da Autotutela**, consagrado na Súmula nº 473 do STF e no art. 5º da Lei nº 9.784/1999, segundo o qual a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, **independentemente de provocação**. A manutenção da habilitação da Recorrida, diante de vícios documentais insanáveis e expressamente vedados pelo Edital, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente.

Ressalta-se, ainda, que o papel do Pregoeiro não se limita à condução formal da sessão pública. Compete-lhe, nos termos da Lei nº 14.133/2021, zelar pela legalidade do certame e pela regularidade da habilitação dos licitantes. O **Acórdão 6.556/2025-TCU-2ª Câmara** reafirmou a responsabilidade pessoal do Pregoeiro por omissões e irregularidades na condução do processo licitatório, em especial quanto à aceitação indevida de documentação de habilitação que não atende aos requisitos editalícios. A inércia diante de vícios objetivos e devidamente comunicados pode configurar, conforme o caso, conduta omissiva passível de responsabilização perante os órgãos de controle.

Diante do exposto, esta Licitante solicita, no prazo de 3 (três) dias úteis, as seguintes informações:

1. Informação sobre a fase atual do processo recursal e a data prevista para prolação da decisão pela autoridade competente;
2. Esclarecimento acerca das providências adotadas pela Equipe Pregão para apuração das irregularidades objetivas apontadas nos expedientes recursais; e
3. Indicação do número de protocolo e do canal oficial para acompanhamento do processo.

Esta Licitante reitera que a contratação de empresa sem a documentação mínima exigida pelo Instrumento Convocatório e sem lastro econômico-financeiro comprovado expõe o Município de Duque de Caxias a sério risco de inexecução contratual, comprometendo a prestação de serviços essenciais de saúde ocular à sua população. Confia-se, pois, no reto cumprimento dos deveres legais desta Equipe Pregão e da autoridade superior, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência que regem a Administração Pública.

Sem mais para o momento, aguarda-se resposta

Pede deferimento.

João Pessoa, 14 de Abril de 2026.

Michelle Valois

Sarmiento:03657267450

Assinado de forma digital por

Michelle Valois

Sarmiento:03657267450

Dados: 2026.04.14 13:36:01 -03'00'

MICHELLE VALOIS SARMENTO

Administradora

CPF 036.572.674-50 | RG 2.257.969 – SSP – PB

ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA



RIO DE JANEIRO

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS

Guia de Remessa - No. 63024/2026

Emissão: 17/04/2026 08:57:51

Remetente **SMCRP** 004 - S. M. DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES
OGM OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
16429910741 Nikolas Brian Victor da Silva

Destinatário **SMAI** 038 - S. M. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
GS GABINETE DO SECRETÁRIO

TIPO	DOCUMENTO	EXERCÍCIO	SECRETARIA/SETOR
OFÍCIO	000129/SMCRP - 2026		SMCRP / OGM

Recebido: 17/04
Solange Bazilio
Gabinete do Prefeito
Matrícula 47.683-8

RECEBIMENTO

Data/Hora 17/04/26 às 11:58 hr

Matrícula: 357731

Nome: [Assinatura]

1° via - Remetente

Impressão: 17/04/2026 08:57:56